

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5893/2539

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นาย วิจารณ์ หอม จันทร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/32

ป.วิ.พ. มาตรา 271

การที่โจทก์นำหนี้ตามคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดแล้วมาฟ้องขอให้จำเลยล้มละลายมิใช่เรื่องการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ไม่อาจนำบทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 271 มาบังคับได้ เมื่อขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องยังไม่เลยกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษา โจทก์จึงมีสิทธินำหนี้ที่เหลือจากการบังคับคดีตามคำพิพากษามาฟ้องขอให้จำเลยล้มละลายได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเป็นลูกหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 102/2528 ซึ่งพิพากษาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2528 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 610,557.01 บาท พร้อมดอกเบี้ยเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาด ได้เงินมาชำระหนี้โจทก์เพียงจำนวน 142,500 บาท ยังมีหนี้ค้างอยู่อีก 610,557.01 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะ

ชำระเสร็จคำนวณถึงวันฟ้องเป็นจำนวนเงิน 1,567,723.09 บาท จำเลยทั้งสองไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้ ถือว่าจำเลยทั้งสองเป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้มั่งคั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองมิได้เป็นหนี้โจทก์ตามฟ้อง ยอดหนี้ตามคำฟ้องไม่ถูกต้อง จำเลยทั้งสองมีทรัพย์สินที่จะชำระหนี้ให้โจทก์ได้ โจทก์ฟ้องคดีนี้เพื่อยายอายุความในคดีแพ่งเท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ จึงให้งดสืบพยานของคู่ความ แล้ววินิจฉัยว่าคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 102/2528ของศาลนี้มีคำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2528หากนับถึงขณะที่ศาลนี้มีคำพิพากษาคดีนี้ก็เกิน 10 ปีโจทก์ย่อมหมดสิทธิที่จะบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสองแล้ว จึงไม่มีเหตุอันควรให้จำเลยทั้งสองล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 14 พึงยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พึงยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาสืบพยานโจทก์และจำเลยให้เสร็จสิ้นแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่า ศาลชั้นต้นได้พิพากษาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 102/2528 ให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2528 โจทก์มาฟ้องคดีล้มละลายนี้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2538 และหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 102/2528 ดังกล่าว คดีถึงที่สุดแล้ววันที่ 10 พฤศจิกายน 2529 โจทก์ได้ร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษานั้นเจ้า

พนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2531 ได้เงินจากการขายทอดตลาดจำนวน 142,500 บาท หักหนี้ตามคำพิพากษาได้บางส่วน เห็นว่า การที่โจทก์นำหนี้ตามคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดแล้ว มาเป็นมูลฟ้องขอให้จำเลยล้มละลายมิใช่เรื่องการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามที่บัญญัติไว้ในภาค 4 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงไม่อาจนำบทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาการบังคับคดีตามมาตรา 271 มาบังคับแก่กรณีนี้ได้ ดังนั้นการที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้ล้มละลายโดยอาศัยมูลหนี้ตามคำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 102/2528 ของศาลชั้นต้นซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องอันตั้งหลักฐานขึ้นโดยคำพิพากษาที่ถึงที่สุด มีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/32 ซึ่งโจทก์นำคดีมาฟ้องให้จำเลยทั้งสองล้มละลายเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2538 ในขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองจึงยังไม่ล่วงเลยกำหนดเวลาสิบปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษาเช่นนี้โจทก์จึงมีสิทธินำหนี้ที่เหลือนำมาฟ้องขอให้จำเลยล้มละลายได้คำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยทั้งสองยกขึ้นอ้างในฎีกานั้นข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้ยกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นมานั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทวีชัย เจริญบัณฑิต-สมาน เวทวินิจ-สมพงษ์ สนธิเณร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ